

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....LC2162

Tocache, 13 JUL 2023

Vistos: El VIR-2023004362, el Anexo N° 01 Hoja de Cálculo Liquidación de Beneficios Sociales y el Memorando N° 1583-2022-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/JEF;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado en el artículo 1.1 se establece declárase al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, por medio de Ordenanza Regional N° 003-2013-GRSM/CR de fecha 04 de marzo de 2013, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martín y establece en el artículo 153: Dirección de Operaciones – Educación "La Dirección de Operaciones – Educación es el órgano de línea de la Dirección Regional de Educación encargado de la dirección, coordinación, seguimiento y supervisión a la gestión presupuestal de las Oficinas de Operaciones – Educación, de modo tal que dicha gestión esté alineada con las prioridades de gasto del Gobierno Regional en materia educativa. Asimismo, se encarga del planeamiento operativo y del soporte administrativo de la Dirección Regional de Educación". Y en el artículo 157.1 establece: Las Oficinas de Operaciones – Educación son órganos desconcentrados de la Dirección Regional de Educación, adscritos a la Dirección de Operaciones – Educación, responsable de la administración de los recursos, la ejecución presupuestal, la gestión de los sistemas administrativos y de asegurar los servicios de apoyo requeridos para el desarrollo de las funciones de las Unidades de Gestión Educativa Local e instancias de gestión educativa de su jurisdicción. Asume la titularidad de la Unidad Ejecutora presupuestal correspondiente. Artículo 157.2 Las Oficinas de Operaciones – Educación están bajo dirección técnico – normativa de la Dirección de Operaciones – Educación;

Que, de acuerdo al artículo 183° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, indica que, *el término de la Carrera Administrativa se expresa por resolución del titular de la entidad o de quien esté facultado para ello, con clara mención de la causal que se invoca y los documentos que acreditan la misma*, concordante con el artículo 184° del mismo reglamento, *en los casos de fallecimiento, renuncia o cese definitivo, la resolución respectiva expresará además todos los aspectos referentes a la situación laboral del ex servidor, a fin de facilitar el inmediato ejercicio de los derechos económicos que le corresponda*;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 038-2019, se establece nuevas reglas sobre los ingresos de los Servicios Públicos comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Base de la Carrera Administrativa del Sector Público, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1442 Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el sector público;

Que, a través del Decreto Supremo N° 420-2019-EF, se dictan disposiciones reglamentarias y complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2019 que establece reglas sobre los ingresos correspondientes a los Recursos Humanos del Sector Público, en el artículo 4°, numeral 4.2 indica que, la Compensación por vacaciones trunca; es la Compensación económica que se otorga a la servidora pública o servidor público nombrado, o contratado, cuando cesa en el servicio o culmina su contratación, según sea el caso, antes de cumplir el récord vacacional. El cálculo se realiza considerando la proporción del monto mensual del MUC y el BET que percibe la servidora



002162

pública o el servidor público, considerando los meses y días efectivamente prestados; asimismo, en el numeral 4.5 indica que la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) que percibe la servidora pública nombrada o el servidor público nombrado, equivale al cien por ciento (100%) del MUC correspondiente al nivel remunerativo al momento del cese, por cada año de servicio, así como de forma proporcional por los meses y días de servicios efectivamente prestados, según corresponda. Su entrega se realiza de oficio, al cese de la servidora pública o el servidor público.

Que, con Decreto Supremo N° 320-2022-EF, de fecha 22 de diciembre del 2022, se resuelve en el **Artículo 1. Aprobación del nuevo Monto Único Consolidado (MUC)**: Aprobar el nuevo Monto Único Consolidado (MUC) que perciben los servidores administrativos sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, pertenecientes al grupo ocupacional funcionario, profesional, técnico y auxiliar;

Que en el numeral 2.1 del Decreto Supremo N° 320-2022-EF, el nuevo Monto Único Consolidado (MUC) aprobado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo es de naturaleza remunerativa, tiene carácter pensionable, se encuentra afecto a cargas sociales y constituye base de cálculo para los beneficios laborales que correspondan, según la normativa vigente;

Que, en el diario oficial el peruano se publicó con fecha 19 de octubre del 2022 la Ley N° 31585, Ley que incorpora el Incentivo Cafae al cálculo de la Compensación por tiempo de servicios (CTS) del personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, quedando redactada en los siguientes términos:

**DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
ÚNICA. Implementación**

El pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 276, se implementa, excepcionalmente, de la siguiente manera:

1. Servidores públicos que cesen en el año fiscal 2022, el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) con la incorporación de la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE a la remuneración principal, se efectúa a razón de:
 - 50% en el año fiscal 2022.
 - 20% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
2. Servidores públicos que cesen en el año fiscal 2023, el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) con la incorporación de la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE a la remuneración principal, se efectúa a razón de:
 - 70% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
3. Servidores públicos que cesen a partir del año fiscal 2024, el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) con la incorporación de la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE a la remuneración, se efectúa a razón del 100%.

Que, mediante el Informe N° 075-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH-PLANI, de fecha 03 de julio del 2023, la Responsable de Planillas informa que en atención al Oficio N° 209-2023-GRSM-SM-DRE/SM-OA-RR.HH de fecha 22 de junio, se levantó lo observado por la Responsable de la Oficina de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Educación, elaborando el nuevo cálculo según hoja de liquidación de beneficio social, correspondiente a la Servidora Vásquez Vela Gemit, quien tiene una Resolución Jefatural N°00149-2023; el cual debe ser dejado sin efecto en todo los extremos, para la emisión de un nuevo reconocimiento de su Compensación por Tiempo de Servicios por el cese voluntario



LC2162

LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES
ANEXO N°01 HOJA DE CALCULO

Apellidos y Nombres	:	VASQUEZ VELA GEMITH
Cargo	:	TRABAJADOR DE SERVICIO
Regimen	:	D.Leg. 276
Grupo Ocupacional	:	AUXILIAR
Categoria Remunerativa - Jor.Lab.	:	SAC
Fecha de Cese	:	28.02.2023
Tiempo de Servicio	:	18 años 4 meses 15 días
Periodo Reconocido - Ley N°31585	:	Máximo 30 años
Monto Unico Consolidado	:	536.12
Beneficio Extraordinario Transitorio	:	205.07
Monto Unico Consolidado DS N°320-2022-EF	:	754.00
Remuneración Principal	:	876.89
Promedio Monto Unico Consolidado	:	548.22
Promedio Incentivo Único-CAFAE	:	1,05.56



COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			
Tiempo de servicios para el calculo de CTS:	18 años	0 meses	0 días
Remuneración Principal			880.22
Calculo:	880.22 X 18 años		15,843.96
Total Compensacion por Tiempo de Servicios			15,843.96

VACACIONES TRUNCAS		Periodo 2023
Enero y Febrero 2023		
Monto Unico Consolidado	536.00 / 12 x 2	156.17
Beneficio Extraordinario Transitorio	205.07 / 12 x 2	51.09
Vacaciones Truncas 01.01.2023 al 28.02.2023		207.25

RESUMEN	
Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS)	15,784.02
Compensacion Vacacional 20....	-
Vacaciones Truncas del 01.01.2023 al 15.03.2023	207.25
TOTAL LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES	15,991.27

002162

ANEXO 02: CUADRO RESUMEN CALCULO DE LA REMUNERACION PRICIPAL LEY N°31585

NOMBRE Y APELLIDO : VASQUEZ VELA GEMITH
CARGO : TRABAJADOR DE SERVICIO
DNI : 00962410
NIVEL REMUNERATIVO: SAC

MONTO PROMEDIO MUC LEY N°31585

N°	PERIODO	NORMATIVA	MESES	MUC-SPA
1	ENERO-FEBRERO 2023	D.S. N°320-2022-EF	2	754.00
2	ENERO A DICIEMBRE 2022	D.S. N°420-2019-EF	12	536.12
3	ENERO A DICIEMBRE 2021	D.S. N°420-2019-EF	12	536.12
4	MARZO A DICIEMBRE 2020	D.S. N°420-2019-EF	10	536.12
PROMEDIO MUC ULTIMOS 36 MESES			36	548.22

PROMEDIO INCENTIVO ÚNICO - CAFAE LEY N°31585

N°	DETALLE	NORMATIVA	MESES (A)	INCENTIVO UNICO-CAFAE (B)	TOTAL INCENTIVO UNICO-CAFAE (C) = A*B	PROMEDIO INCENT. UNICO - CAFAE C/A
1	ENERO A FEBRERO 2023	D.S. N°003-2022-EF	2	1,350.00	2,700.00	1,350.00
2	ENERO A DICIEMBRE 2022	D.S. N°003-2022-EF	12	1,350.00	16,200.00	1,350.00
3	ENERO A DICIEMBRE 2021	D.S. N°427-2020-EF	12	1,150.00	13,800.00	1,150.00
4	FEBRERO A DICIEMBRE 2020	D.S. N°421-2019-EF	10	1,070.00	10,700.00	1,070.00
PROMEDIO INCENTIVO UNICO - CAFAE (36 MESES)			36	-	43,400.00	1,205.56

RESUMEN DEL CALCULO DE LA REMUNERACION PRICIPAL LEY N°31585

MONTO PROMEDIO MUC LEY N°31585 548.22

PROMEDIO INCENTIVO ÚNICO - CAFAE LEY N°31585 1,205.56

REMUNERACIÓN PRICIPAL 1,753.78

REMUNERACION PRICIPAL AL 50% LEY 31585 ART. 54 876.89

Que, con Memorando N° 606-2023-GRSM-DRE/DO-UGELT/D, de fecha 06 de julio del 2023, el Director de la Unidad Educativa, autoriza proyectar Resolución de Reconocimiento de CTS por motivo de renuncia voluntaria a doña Gemith VASQUEZ VELA, identificada con DNI N° 00962410, Trabajadora de Servicio de la Institución Educativa N° 265, distrito y provincia de Tocache, de acuerdo al inciso b) del artículo 34° del Decreto Legislativo N° 276 concordante con el inciso b) del artículo 182° del Reglamento de la citada ley, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, a partir del 28 de febrero del 2023;

De conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo N° 276. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento Decreto Supremo N° 005-90-PCM, el Decreto Supremo N° 420-2019-EF, el Decreto Supremo N° 320-2022-EF, la Ley 31638, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023.

LC2162

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - CESAR, por renuncia voluntaria a doña Gemith VASQUEZ VELA, identificada con DNI. N° 00962410, a partir 28 de febrero del 2023;

CARGO : Trabajador de Servicio
CATEGORIA: SAC
JORNADA LABORAL: 40 Horas
CENTRO DE TRABAJO: I.E. N° 265
CODIGO DE PLAZA: 1154112111C6
Lugar, Dist., Prov., Región: Tocache, San Martín.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DETERMINAR, a favor de doña Gemith VASQUEZ VELA, 18 años, 4 meses y 15 días de servicios prestados al Estado al 28 de febrero del 2023, perteneciente al Sistema Privado de Pensiones – AFP Profuturo CUSPP 543830GVVQA3.

ARTÍCULO TERCERO. - RECONOCER, por única vez a favor de doña Gemith VASQUEZ VELA, identificada con DNI. N° 00962410, la Remuneración Vacacional Trunca por la suma de DOSCIENTOS SIETE CON 25/100 SOLES (S/. 207.25) y la remuneración Compensatoria por Tiempo de Servicio por la cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 96/100 SOLES (S/. 15,843.96), la cual se liquidó en cumplimiento al Informe Escalonario N° 00105-2023, a la aplicación a la Ley N° 31585, Ley que incorpora el Incentivo Cafae al cálculo de la Compensación por tiempo de servicios (CTS) del personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, el cual se detalla de la siguiente manera:

FECHA DE CESE	TOTAL CTS	2023 (70%)	2024 (30%)
28/02/2023	15,784.02	11,048.81	4,735.21

ARTÍCULO CUARTO. - DAR las gracias a la servidora por los servicios prestados al Estado.

ARTÍCULO QUINTO. - ACLARAR, que la presente resolución servirá para realizar la solicitud de incremento de presupuesto y asignación de la Programación de Compromiso Anual (PCA) ante el Pliego y la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para su cumplimiento.

ARTÍCULO SEXTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la administrada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEPTIMO: PUBLICAR, la resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).

Regístrese y Comuníquese,


Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JEVG/JO
SVYA/E-RR.HH.
SVT/MITA
MCPDI/PROYECT-UGEL